

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2704/2535

บริษัท ธนาคาร ไทย ทนุ จำกัด
บริษัท อโศกอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797
ป.วิ.พ. มาตรา 142

ธนาคาร อ. ในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตได้ให้ธนาคาร ย. ตัวแทนในประเทศของตนเป็นผู้แจ้งมายังธนาคารโจทก์เพื่อขอให้ธนาคารโจทก์แจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิตให้จำเลยทราบซึ่งธนาคารโจทก์ก็ได้ดำเนินการให้รวมทั้งรับเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและรับตัวแลกเงินซึ่งจำเลยผู้ขายได้ออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตดังกล่าวด้วย หลังจากนั้นจึงได้รวบรวมส่งไปให้ธนาคาร อ. ผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต การกระทำของธนาคารโจทก์ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นตัวแทนของธนาคาร อ. แล้ว โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์โดยอ้างว่าจำเลยได้นำตัวแลกเงินที่ออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตของธนาคาร อ. มาตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้ากับโจทก์และต่อมาตัวแลกเงินดังกล่าวเรียกเก็บเงินไม่ได้ เมื่อคดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยขายตัวแลกเงินให้แก่โจทก์ตามฟ้อง โจทก์จึงไม่อาจฟ้องเรียกราคาที่อ้างว่าได้ชำระให้จำเลยตามตัวแลกเงินไปแล้วคืนได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกค้าของโจทก์โดยเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ เมื่อวันที่3 มกราคม 2529 จำเลยได้นำตัว แลกเงินจำนวนเงิน 17,250 เหรียญสหรัฐเทียบเท่าเงินไทย 472,650 บาท ออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตแห่งธนาคารอินเตอร์เนชั่นแนลแบงก์ฟอร์อินเวสต์मेंท์ แอนด์คอมเมิร์ซจำกัด มาตกลงทำสัญญาซื้อเงินตราล่วงหน้ากับโจทก์ โจทก์ได้นำ จำนวนเงินตามตัวแลกเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเดินสะพัดของจำเลยโดยหักค่าไปรษณีย์ และค่าแสตมป์ออกเสีย 150 บาท คงนำเงินเข้าบัญชีเดินสะพัดของจำเลย จำนวน 472,500 บาท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2529 จำเลยได้เบิกเงินจำนวน 470,000 บาท ออกจากบัญชีดังกล่าวต่อมาโจทก์ได้ทราบจากธนาคารต่างประเทศว่า ตัวแลกเงิน ฉบับดังกล่าวเรียกเก็บเงินไม่ได้ โจทก์ขอคืนเงินตามตัวแลกเงินดังกล่าวจากจำเลย แต่จำเลยปฏิเสธ โจทก์จึงได้บอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดกับจำเลยโดยให้สัญญา เลิกกันในวันที่ 25 กันยายน 2529 และให้จำเลยชำระหนี้ทั้งหมดคืนโจทก์ซึ่งในวัน ดังกล่าวจำเลยเป็นหนี้โจทก์จำนวน 472,282.84 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน จำนวน 472,282.84 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ตัวแลกเงินตามฟ้อง จำเลยออกให้โจทก์และโจทก์ได้จ่ายเงิน ให้จำเลยตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในฐานะที่โจทก์เป็นตัวแทนของธนาคารอินเตอร์ เนชั่นแนลฯ โดยโจทก์นำเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของจำเลยซึ่งได้ขอเปิดไว้กับ โจทก์การดำเนินการดังกล่าวของโจทก์เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของธนาคารอินเตอร์ เนชั่นแนลฯ และเป็นไปตามระเบียบประเพณีการค้าระหว่างประเทศ และตาม ธรรมเนียมการปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์เกี่ยวกับการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟ เครดิตในทางการค้าระหว่างประเทศโจทก์มีสิทธิเรียกเก็บเงินจากธนาคารอินเตอร์ เนชั่นแนลฯ ผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตซึ่งมีหน้าที่ชำระหรือใช้เงินคืนให้โจทก์เท่านั้น

ไม่มีสิทธิเรียกคืนจากจำเลย ทั้งดอกเบี้ยก็ไม่เกินอัตราร้อยละ 8.75 ต่อปี ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 472,650 บาท แก่
โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตัวแลกเงินจำเลยออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตซึ่ง
ธนาคารอินเตอร์เนชั่นแนลฯ เปิดให้จำเลยในการขายสินค้าให้ผู้ซื้อในต่างประเทศตาม
คำขอของผู้ซื้อซึ่งธนาคารอินเตอร์เนชั่นแนลฯ มีภาระผูกพันในการที่จะต้องจ่ายเงินค่า
สินค้าให้แก่จำเลยซึ่งเป็นผู้ขาย เพราะเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นประเภทเพิกถอนไม่
ได้ แม้จะปรากฏว่าธนาคารยูไนเต็ดยังเป็นตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกาของ
ธนาคารอินเตอร์เนชั่นแนลฯ จะเป็นผู้ขอให้โจทก์แจ้งให้จำเลยทราบถึงเลตเตอร์ออฟ
เครดิตดังกล่าวและเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดไม่ยืนยันอันโจทก์ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ
ในการชำระราคา โจทก์เพียงแจ้งให้จำเลยทราบเท่านั้นตามเอกสารหมายเลข 9
และ ล.13 ก็ตาม แต่การขายสินค้าให้ผู้ซื้อในต่างประเทศผู้ขายต้องมีหลักประกันที่
จะได้รับชำระค่าสินค้าซึ่งในการนี้ผู้ซื้อจะต้องขอให้ธนาคารในประเทศของตนเปิดเลต
เตอร์ออฟเครดิตให้และธนาคารดังกล่าวต้องมีสาขาในประเทศไทยหรือสามารถ
ติดต่อให้สาขาธนาคารอื่นเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการแจ้งการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
ให้ผู้ขายทราบได้และทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟ

เครดิตแทนด้วย คดีนี้ก็เช่นเดียวกันธนาคารอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตได้ให้ธนาคารยูไนเต็ดยตัวแทนในประเทศของตนเป็นผู้แจ้งมายังโจทก์เพื่อขอให้โจทก์แจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิตให้จำเลยทราบ ซึ่งโจทก์ก็ได้ดำเนินการให้รวมทั้งรับเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและรับตัวแลกเงินซึ่งผู้ขายได้ออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตดังกล่าวด้วย หลังจากนั้นจึงได้รวบรวมส่งไปให้ธนาคารอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต การกระทำของโจทก์ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นตัวแทนของธนาคารอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ดังจะเห็นได้ว่าต่อมาเมื่อโจทก์ได้รับแจ้งว่าธนาคารอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลจ่ายเงินตามตัวแลกเงินให้โจทก์แล้ว โจทก์ก็นำเงินนั้นมาจ่ายให้จำเลยโดยหักค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์และแสตมป์ซึ่งโจทก์ได้เสียไปในการส่งเอกสารและตัวแลกเงินออกก่อนด้วย ตัวแลกเงินที่จำเลยออกให้โจทก์เป็นการออกเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ธนาคารอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเป็นผู้เปิด แม้ตามเอกสารหมาย จ.5จะระบุว่าเป็นการซื้อขายเงินตราล่วงหน้า แต่ตามพฤติการณ์ซึ่งโจทก์จำเลยและธนาคารอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลปฏิบัติต่อกันดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นการซื้อขายตัวแลกเงินเพราะตัวแลกเงินมีกำหนดเวลาชำระเงิน 180 วัน นับแต่วันที่ระบุไว้ในใบตราส่ง ถ้าโจทก์ได้รับซื้อไว้จริงก็ไม่น่าจะต้องรอให้ตัวแลกเงินถึงกำหนดและธนาคารอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลชำระเงินให้โจทก์ตามตัวแลกเงินนั้นก่อน โจทก์ถึงจะชำระราคาให้จำเลยในภายหลังตามที่ปรากฏจากคำเบิกความของนางสาวสุพรรณและนายจิระศักดิ์พยานโจทก์ประกอบเอกสารหมาย จ.7และ จ.8 การที่ธนาคารอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลชำระเงินให้โจทก์และโจทก์นำมาชำระให้จำเลยโดยหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นการที่โจทก์กระทำแทนธนาคารอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลทั้งทางนำสืบของโจทก์และข้อความตามเอกสารหมาย จ.5 ก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระราคาด้วย ข้อตกลงตามเอกสารหมาย จ.5 น่าจะเป็นการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากันไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของจำเลย หากใช่เป็นการซื้อขายเงินตราล่วงหน้าตามฟ้องไม่ โจทก์

นำสืบมาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตทั้งสิ้น ทั้ง ๆ ที่
คำฟ้องมิได้มีสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับเกี่ยวกับการชำระหนี้ดังกล่าวเลย จึงไม่
จำต้องพิจารณาถึงระเบียบประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตของสภา
หอการค้านานาชาติและมติของคณะกรรมการการของสภาดังกล่าวคดีฟังไม่ได้ว่า
จำเลยขายตั๋วแลกเงินให้แก่โจทก์ตามฟ้อง โจทก์จึงไม่อาจฟ้องเรียกราคาที่อ้างว่าได้
ชำระให้จำเลยไปแล้วคืนได้ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>